

1523217-27.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 21ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022

... e uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes. Thiago também possui uma condenação definitiva por receptação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes e uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, ambas já atingidas pelo período depurador ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
21ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523217-27.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1523217-27.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Furto Qualificado (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280109/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 28029188 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2280109 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO BELO DA SILVA CHAGAS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1255/2022. VISTOS. THIAGO BELO DA SILVA CHAGAS e JORGE ROBERTO CRUZ ASSUMPÇÃO, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque no dia 13 de outubro de 2022, por volta de 09h45min, na Rua Delmira Ferreira, nº 309, Jardim Colina, nesta cidade, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, teriam subtraído, para si, mediante escalada, um botijão de gás, bijuterias, um ferro de passar roupas, um notebook, uma mochila, um perfume e diversos outros pertences, avaliados em aproximadamente R\$ 1.850,00. Houve prisão em flagrante dos acusados, tendo sido concedido ao acusado Jorge o benefício da liberdade provisória. Para o réu Thiago, a prisão foi convertida em preventiva (decisão de fls. 91/93). A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2022 (fls. 133/134). O réu Thiago foi citado (fls. 143) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 147). O réu Jorge foi citado por edital, porém não compareceu em juízo, nem constituiu advogado. Nesta data, foram declarados suspensos o processo e o curso do prazo prescricional para o réu

Jorge, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Também foi determinado o desmembramento dos autos para Jorge. Laudo do local dos fatos a fls. 168/173. Produziu-se prova oral, com oitiva da vítima, de duas testemunhas comuns e interrogatório do réu Thiago. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o réu Thiago, procede o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 34/38, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res furtiva, localizada em poder dos acusados (fls. 05/06), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 168/173), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa do réu Thiago evidenciou-se. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 14), o acusado Thiago preferiu o silêncio. Em juízo, Thiago confessou apenas em parte. Confessou a comparsaria com o corréu Jorge, mas negou a escalada. Disse que viram a casa abandonada em demolição e entraram para usar drogas. Então viram a casa ao lado. Disse que subiram ao telhado da casa da vítima com uso de uma escada. A escada estava no porão da casa vizinha. Depois que usaram a escada, ninguém a levou de volta para o porão. Não soube explicar por que o policial teve que escalar o muro e não usou a escada. Entraram na casa da vítima por cima do telhado e saíram pelo mesmo local. Quando viram os policiais, estavam na rua. Os objetos subtraídos estavam distribuídos entre o interrogando e Jorge. Pretendiam vender os objetos subtraídos. Não conhecia os policiais anteriormente. Já foi preso e condenado por tráfico de drogas, furto e receptação. Estava em cumprimento de pena em regime aberto. Tem 38 anos de idade. A vítima Denise, ouvida nesta oportunidade, contou que não estava em sua casa, quando o furto aconteceu. Disse que foi avisada por uma amiga que sua casa tinha sido furtada. Quando chegou em seu imóvel, deparou-se com policiais militares, que contaram que tinham detido dois indivíduos. A vítima reconheceu os objetos encontrados com os réus. Denise disse que os furtadores entraram em sua casa pelo telhado, quebraram telhas. A escada estava no telhado. Tinha uma escada perto do telhado. Os furtadores entraram pela edificação vizinha, que estava desabitada. Os furtadores também saíram pelo telhado. Tudo foi recuperado. O policial militar Lucas, ouvido em juízo, relatou que estava em patrulhamento de rotina, quando foi avisado pelo Copom acerca de furto em andamento em residência, por dois homens pardos e magros. Lucas avistou portão aberto, estourado. Lucas escalou o muro e conseguiu chegar ao telhado da casa da vítima, onde viu telhas quebradas. Não viu os furtadores. Então veio a notícia de que os furtadores tinham conseguido sair da casa da vítima. Para descer do telhado, Lucas teve dificuldades porque era muito alto. Seus colegas de farda acharam uma escada no porão da casa desabitada, vizinha à casa da vítima. Colocaram a escada para Lucas descer do telhado. Seguiu-se patrulhamento e, esquinas acima, os policiais viram os dois furtadores. Cada viatura abordou um réu. Ambos estavam carregando bens subtraídos da vítima. furtiva. Os réus admitiram o furto e confirmaram que o acesso, e também a saída, tinha sido pelo telhado da casa. Os réus entraram por uma casa abandonada, ao lado da casa da vítima. A casa ao lado da casa da vítima estava sendo demolida. Demonstrando bastante isenção, o policial Lucas preferiu não afirmar que foram os réus que quebraram o telhado da vítima, assim como disse desconhecer se os réus tinham feito uso da escada, por ter chegado em momento posterior. Lucas afirmou, todavia, que realmente viu as telhas quebradas no telhado da vítima e que acreditava que os réus também tivessem escalado o muro. Havia coisas furtadas com os dois réus e eles jogaram perto de um banco, assim que viram os policiais. Os réus andaram disfarçando até serem detidos. A vítima compareceu e reconheceu os objetos apreendidos com os acusados como sendo de sua propriedade. O policial militar João Vitor, ouvido em juízo, contou que efetuava patrulhamento ostensivo motorizado, juntamente com um colega de farda, quando o Copom irradiou um furto em residência em andamento. Então João Vitor e seu colega foram até o local dos fatos, onde se depararam com a viatura conduzida pelo policial Lucas, que estava prestando apoio. A casa ao lado estava inabitada, porque a construtora estava derrubando. Num dado momento, um feirante contou que presenciara dois indivíduos ingressando na residência da vítima e deixando o local com uma mochila e carregando um botijão de gás. O feirante informou a vestimenta

dos furtadores e o caminho da fuga de ambos. Diante das informações, os milicianos passaram a patrulhar pela região. O policial Lucas conseguiu abordar o réu Thiago, que portava uma mochila contendo diversos pertences e fios, além de estar carregando um botijão de gás. Indagado, o réu Thiago admitiu que tinha furtado a residência, juntamente com um comparsa. Já o policial João Vitor prosseguiu com o patrulhamento, até que avistou o réu Jorge no cruzamento da rua Delmiro Ferreira com a Avenida Vergueiro. Jorge foi abordado e revistado. No bolso traseiro de Jorge, o policial João encontrou diversas semijoias furtadas. Indagado, o réu negou a prática delitiva. Com o réu Jorge detido, o policial João Vitor retornou para a residência da vítima, que reconheceu todos os objetos encontrados com os dois réus como sendo de sua propriedade. Os réus foram abordados a 100 ou 200 metros de distância da casa da vítima. Os réus acessaram a casa da vítima através da casa vizinha, que estava sendo destruída por uma construtora. Havia um muro entre as casas para escalar. Os policiais usaram uma escada, que não estava próxima ao local. A escada foi localizada na casa desabitada. A escada não estava encostada no telhado da casa da vítima. Não se lembrou de qual policial subiu no telhado e não se lembrou onde estava a escada. Pelo que lembrou, a escada estava na casa vizinha desabitada. Não conhecia qualquer dos réus anteriormente. Reconheceu o réu preso Thiago. Com efeito, as palavras da vítima e das testemunhas perfizeram um todo harmonioso, de modo que a prova amealhada em juízo está perfeitamente apta a sustentar a condenação do réu Thiago nos moldes da denúncia. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência. O réu Thiago estava em posse de boa parte da res furtiva quando foi abordado pelos policiais, já em via pública. Também o comparsa denunciado Jorge tinha consigo bens subtraídos da vítima. A localização da res furtiva em poder dos acusados gerou a inversão da presunção de inocência, impondo a eles a necessidade de justificativa plausível, o que não é o caso dos autos. Como contaram os milicianos, os dois réus desde logo confessaram o delito e a vítima reconheceu como sendo seus os bens apreendidos. Pondero, ademais, que a vítima e os policiais não conheciam Thiago anteriormente, como confirmou o próprio réu em juízo, e não tinham qualquer interesse em prejudicá-lo sem justa razão. Por certo que se houvesse algum motivo escuso, a combativa defesa teria trazido ao imediato conhecimento deste juízo; o que não é a hipótese dos autos. Sendo assim, considero tais relatos como isentos e desinteressados, perfeitamente aptos a conferir credibilidade ao juízo. Por outro lado, é indiscutível que houve escalada. O laudo pericial do local dos fatos indicou que o acesso ao interior do imóvel se deu através do telhado. Para acessar o telhado, os agentes precisaram escalar o muro que separava a casa da vítima da casa vizinha, que tinha sido vendida para uma construtora e estava em fase de demolição. Indiscutivelmente, houve emprego de esforço incomum e anormal para superação do muro e acesso ao telhado da casa da vítima, onde as telhas foram retiradas, permitindo, assim, a transposição para o interior do imóvel, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 168/173. O laudo atestou “danos no telhado de fibrocimento (Fotografia 2) e no forro de 2(dois)cômodos do referido imóvel, permitindo assim, a transposição para o interior do referido imóvel”. As fotografias de fls. 171 e 172 são bastante esclarecedoras. A questão da escada, mencionada em audiência pela vítima e pelos policiais, não interferiu na conclusão do juízo acerca da efetiva escalada. O policial Lucas foi quem subiu ao telhado da casa da vítima, assim que chegou ao local do crime. Teve que escalar o muro até o telhado, como contou, no calor do acontecimento. Ao contrário do que alegou o réu em interrogatório judicial, não havia escada no local. O policial

Lucas referiu que o muro era muito alto e que teve dificuldades para descer do telhado. Foi então que os colegas de farda de Lucas acharam uma escada, no porão da casa vizinha, como contou Lucas em audiência, e trouxeram a escada até a casa da vítima, para que Lucas pudesse descer do telhado em segurança. Em juízo, o réu alegou ter usado a escada para subir ao telhado da casa da vítima, no claro intuito de afastar a qualificadora da escalada. Mas seu relato não convenceu. O réu disse que achou a escada no porão da casa vizinha e que, depois de tê-la usado para subir ao telhado da casa da vítima, ninguém a levou de volta para o porão. Ora, se a escada havia sido deixada pelo réu encostada na casa da vítima, por certo que os

policiais também a teriam utilizado para subir ao telhado. Contudo, não foi isso que ocorreu. Como já dito, o policial Lucas contou que se esforçou para escalar o muro e chegar ao telhado. E quando questionado sobre isso pelo juízo, o réu não conseguiu apresentar qualquer justificativa para explicar por que o policial escalou o muro e não usou a tal escada. Entretanto, a conclusão é bastante simples e não remanesceu mínima dúvida para o juízo: o policial Lucas teve que escalar o muro e não usou escada porque escada não havia no local. O réu não viu escada, não usou escada e, por claro oportunismo, deliberou alegar em juízo ter usado escada para tentar livrar-se da majorante. Assim agindo, além de ter demonstrado personalidade desvirtuada e falta de arrependimento, o réu também perdeu o benefício da confissão, posto que a confissão deve ser completa para reduzir a pena. Outrossim, também a qualificadora do concurso de agentes ficou bem demonstrada. Os policiais militares confirmaram que os réus Thiago e Jorge foram detidos próximos ao local dos fatos, sendo que ambos estavam com objetos subtraídos da residência. Não há como negar o conluio entre os réus, bem como a pretensão criminosa comum, com divisão de tarefas e comunhão de esforços para o mesmo fim criminoso, para posterior repartição do produto obtido com a venda dos bens subtraídos. Do exposto, impõe-se a condenação do réu Thiago, nos exatos moldes da denúncia. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Thiago é duas vezes reincidente, sendo reincidente específico. Thiago possui uma condenação definitiva por furto perante a 1ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos e uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes. Thiago também possui uma condenação definitiva por receptação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes e uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, ambas já atingidas pelo período depurador da reincidência. Nessa primeira fase de cálculo, elevo em metade a pena mínima prevista pelo tipo penal em que incorreu, considerando como circunstâncias judiciais a personalidade distorcida do acusado, sua insistência criminosa e seus maus antecedentes, sem traço de arrependimento ou regeneração. Ademais, o réu estava em cumprimento de pena quando praticou este crime, o que não representou empecilho para a investida criminosa. Não se emendou com as condenações anteriores e perseverou nas práticas criminosas, a denotar o intuito de escapar da ação da Justiça e dificultar a aplicação da lei penal. Também levo em conta a incidência de duas qualificadoras no furto, sendo que só uma qualifica o delito, enquanto a outra funciona como circunstância judicial de exasperação de pena. Fixo sua pena em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. Na segunda fase de fixação de pena, porque birreincidente, elevo a pena fixada em um quarto e obtenho o resultado de TRÊS ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA. Não há confissão a considerar, como já analisado. O réu negou a escalada, numa versão completamente desacreditada. A confissão apenas parcial não o pode beneficiar, notadamente porque foi destinada a cavar uma diminuição de pena. Nesse sentido: "Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea no dictum do acusado que se retrata parcialmente em juízo, negando o rompimento de obstáculo, objetivando, provavelmente, a desclassificação para furto simples, com menor apenação" (RT 775/607). "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistente verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTCRIM 31/84). "Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade" (RJDTCRIM 33/56). À minguia de outras circunstâncias que interfiram na dosagem, torno definitiva a pena. Inexistente hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa haja vista que o réu é comprovadamente birreincidente em crimes de furto e tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando dos fatos. O único regime inicial de cumprimento de pena compatível com a personalidade desvirtuada do réu, insistentemente voltada às práticas criminosas, que não se emendou com as condenações pretéritas e com a birreincidência, é o fechado. Aliás, o comportamento

do réu deixou claro que não está apto ao convívio social pacífico e respeitoso. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O réu foi preso em flagrante em 13 de outubro de 2022. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar THIAGO BELO DA SILVA CHAGAS à pena de TRÊS ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA, regime inicial fechado, piso mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal. Birreincidente e preso em flagrante, o réu aguardou custodiado pelos trâmites processuais. Agora que condenado, em regime inicial fechado, com mais razão, não tem o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu Thiago no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA